P U T U S A N
Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	**Ronal Sinaga Als Ucok Batak;**
2.	Tempat Lahir	:	Medan;
3.	Umur/tanggal lahir	:	47 Tahun/ 09 September 1975;
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat Tinggal	:	Jl. Lampu Gg.Pelita 4 Kel. Pulau Brayen Bengkel Baru Kec. Medan Timur;
7.	A g a m a	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Buruh Bongkar Muat;
9.	Pendidikan	:	-;

Terdakwa **Ronal Sinaga Als Ucok Batak** ditahan dalam Rutan oleh:

1. **Penyidik,** Sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. **Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum,** sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. **Penuntut Umum,** sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. **Hakim Pengadilan Negeri,** sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri,** sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Mdn, Tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1077/Pid.Sus/ 2023/PN Mdn, Tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1077/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RONAL SINAGA ALIAS UCOK BATAK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONAL SINAGA ALIAS UCOK BATAK** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) Buah plastic lip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,97 gram

     Dirampas untuk dimusnahkan
   - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam
   - Uang sejumlah Rp.189.000,-

     Dirampas untuk Negara
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa **RONAL SINAGA ALIAS UCOK BATAK** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pada sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Kl Yos Sudarso Kel.Pulau Brayan Kota Kec.Medan Barat Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar melakukan Observasi di Kel.Pulau Brayan Kota Kec.Medan Barat Kota Medan lalu mendapat informasi bahwa di Jl.Kl Yos Sudarso Kel.Pulau Brayan Kota Kec.Medan Barat Kota Medan sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar menuju kelokasi tersebut, setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar melihat terdakwa sedang duduk dibangku dalam keadaan mencurigan Kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar langsung mengamankan terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dan ditemukan uang sebesar Rp.189.000,- dari dalam kantong celana terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang disita saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar adalah benar milik terdakwa yang dibeli dari Sdr.Pijay (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib dengan tujuan dijual kembali dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 064/I/POL-10009/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,97 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 1497/NNF/ 2023 hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si,M.Farm.,Apt dan RISKI AMALIA,S.IK bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,97 gram milik Terdakwa adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **RONAL SINAGA ALIAS UCOK BATAK** pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pada sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jl.Kl Yos Sudarso Kel.Pulau Brayan Kota Kec.Medan Barat Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"*secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*"**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar melakukan Observasi di Kel.Pulau Brayan Kota Kec.Medan Barat Kota Medan lalu mendapat informasi bahwa di Jl.Kl Yos Sudarso Kel.Pulau Brayan Kota Kec.Medan Barat Kota Medan sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar menuju kelokasi tersebut, setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar melihat terdakwa sedang duduk dibangku dalam keadaan mencurigan Kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar langsung mengamankan terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis shabu, 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah handphone merek Nokia warna hitam dan ditemukan uang sebesar Rp.189.000,- dari dalam kantong celana terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa menerangkan barang bukti yang disita saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi M.Syafi'I dan saksi Anggra Fajar adalah benar milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr.Pijay (Dpo) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 wib.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Nomor 064/I/POL-10009/2023 tanggal 27 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Mala Kartika, SE dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,97 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 1497/NNF/ 2023 hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si,M.Farm.,Apt dan RISKI AMALIA,S.IK bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,97 gram milik Terdakwa adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M.Syafii,** dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut sebagai berikut:
   - Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
   - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
   - Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi an. **M. Syafii** saksi **Anggra Fajar** saksi **Sunardi, saksi Bambang Sofyan,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi bahwa di Jl. K.L.Yos

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sudarso Kel. Pulau Brayen Kota Medan Barat Kota Medan, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ronal Sinaga Als Ucok Batak;

- Bahwa, benar setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju Lokasi, sesampainya di lokasi, saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di bangku kemudian saksi dan rekan saksi pun curiga;
- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi pun mulai mendekati terdakwa Ronal Sinaga lalu saksi mengatakan "Jangan bergerak" kemudian saksi dan rekan saksi menggeledah terdakwa Ronal, tepatnya di bawah bangku terdakwa Ronal, saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, kemudian dari tangan Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna Hitam, kemudian dari dalam kantong celana Terdakwa Ronal saksi dan rekan saksi menemukan uang sejumlah Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guana Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

2. Saksi Anggra Fajar, dibawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak mempunyai hubungan dengan terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi an. **Anggra Fajar** saksi **M. Syafii** saksi **Sunardi, dan saksi Bambang Sofyan,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi bahwa di Jl. K.L.Yos Sudarso Kel. Pulau Brayen Kota Medan Barat Kota Medan, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ronal Sinaga Als Ucok Batak;
- Bahwa, benar setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju Lokasi, sesampainya di lokasi, saksi melihat terdakwa sedang duduk-duduk di bangku kemudian saksi dan rekan saksi pun curiga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar saksi dan rekan saksi pun mulai mendekati terdakwa Ronal Sinaga lalu saksi mengatakan “Jangan bergerak” kemudian saksi dan rekan saksi menggeledah terdakwa Ronal, tepatnya di bawah bangku terdakwa Ronal, saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, kemudian dari tangan Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna Hitam, kemudian dari dalam kantong celana Terdakwa Ronal saksi dan rekan saksi menemukan uang sejumlah Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, benar kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut**.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar berawal pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib ketika itu terdakwa datang ke Jl. Mangkubumi Kel. Aur Kec. Medan Maimun Kota Medan untuk menjumpai Pijay, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Pijay sekaligus menerima Narkotika jenis shabu dari Pijay dengan berat 1 (satu) gram denga seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa pergi ke Jl. K.L Yos Sudarso Kel. Pulau Brayen Kota Medan untuk menjual Shabu tersebut lalu Terdakwa duduk-duduk dibangku, kemudian sekitar Pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi langsung mengamankan Terdakwa, lalu saksi melakukan Penggeledahan di sekitar tempat duduk Terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu, kemudian 1 (satu) buah Handpone Merk Nokia di tangan Terdakwa, kemudian uang sejumlah Rp. 189.000.-(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah plastic lip bening berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,97 gram;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;
- Uang sejumlah Rp.189.000,-;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini Bukti-bukti lainnya berupa:

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1930/NNF/ 2023 hari Rabu tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA.HUTAGAOL.,S.Si,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna Putih dengan berat Netto 0,97 (Nol koma sembilan puluh tujuh) Gram di duga mengandung Narkotika, benar milik Terdakwa Ronal Sinaga Als Ucok Batak adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 sekira pukul 21.00 Wib **M. Syafii** saksi **Anggra Fajar** saksi **Sunardi, saksi Bambang Sofyan,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi bahwa di Jl. K.L.Yos Sudarso Kel. Pulau Brayen Kota Medan Barat Kota Medan, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Ronal Sinaga Als Ucok Batak;**
- Bahwa, benar penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **Ronal Sinaga Als Ucok Batak;**
- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terdahap terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, kemudian dari tangan Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna Hitam, kemudian dari dalam kantong celana Terdakwa Ronal saksi dan rekan saksi menemukan uang sejumlah Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa **Ronal Sinaga Als Ucok Batak;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, kemudian dari tangan Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna Hitam, kemudian dari dalam kantong celana Terdakwa Ronal saksi dan rekan saksi menemukan uang sejumlah Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), disita langsung dari terdakwa **Ronal Sinaga Als Ucok Batak**;
- Bahwa, benar saat terdakwa di introgasi oleh saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang telah di peroleh dari seseorang yang bernama Pijay (dalam Lidik) kemudian terdakwa dan barang bukti di sita dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang**,** bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam hal ini yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Ronal Sinaga Als Ucok Batak** dipersidangan dengan identitas lengkap termuat didalam surat dakwaan telah diakui kebenaran. dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan sehingga tidak ditemukan adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan bisa dimengerti dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa**, sedangkan mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak” adalah** tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undangundang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah berkaitan dengan perbuatan dalam sub unsur selanjutnya yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman ini merupakan Subsideritas artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual maknanya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, menjual dan membeli dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah berkaitan dengan peredaran narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima dalam unsur ini adalah mendapatkan Sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaanya;

Menimbang yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa ataupun keuntungan;

Menimbang yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang da atas tindakannya tersebut mendapat penggati baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedang menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, telah ternyata bahwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

benar pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 21.00 sekira pukul 21.00 Wib **M. Syafii** saksi **Anggra Fajar** saksi **Sunardi, saksi Bambang Sofyan,** yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan mendapat informasi bahwa di Jl. K.L.Yos Sudarso Kel. Pulau Brayen Kota Medan Barat Kota Medan, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **Ronal Sinaga Als Ucok Batak;**

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama **Ronal Sinaga Als Ucok Batak;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terdahap terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, kemudian dari tangan Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna Hitam, kemudian dari dalam kantong celana Terdakwa Ronal saksi dan rekan saksi menemukan uang sejumlah Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa **Ronal Sinaga Als Ucok Batak;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, kemudian dari tangan Terdakwa saksi menemukan 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna Hitam, kemudian dari dalam kantong celana Terdakwa Ronal saksi dan rekan saksi menemukan uang sejumlah Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), disita langsung dari terdakwa **Ronal Sinaga Als Ucok Batak**;

Menimbang, bahwa saat terdakwa di introgasi oleh saksi, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, yang telah di peroleh dari seseorang yang bernama Pijay (dalam Lidik) kemudian terdakwa dan barang bukti di sita dan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki maupun mengusai Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang bahwa, Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab. 1930/NNF/ 2023 hari Rabu tanggal 05 April 2023 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kompol DEBORA M.HUTAGAOL.,S.Si,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd bahwa barang bukti yang dianalisis 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna Putih dengan berat Netto 0,97

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Nol koma sembilan puluh tujuh) Gram di duga mengandung Narkotika, benar milik Terdakwa Ronal Sinaga Als Ucok Batak adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, ternyata terdakwa telah berusaha untuk menjual shabu tersebut kepada orang yang ingin membeli dengan demikian unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi** dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu selain hukuman pidana penjara juga hukuman denda yang sifatnya adalah komulatif;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi ***pidana penjara*** **paling lama 2 (dua) tahun** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah dipergunakan dan untuk melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- Uang sejumlah Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Ronal Sinaga Als Ucok Batak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu;
   - 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna Hitam, **dirampas untuk dimusnahkan;**
   - Uang Tunai sejumlah Rp. 189.000,- (Seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) di rampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, Tanggal 06 September 2023, oleh kami dan **As'ad Rahim Lubis S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua, **Sulhanuddin. S.H., M.H.** dan **Martua Sagala S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Rahman Rangkuti. S.E.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Reiyan N. Syanur., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui Vidio Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Sulhanuddin. S.H., M.H	**As'ad Rahim Lubis. S.H., M.H**
Martua Sagala. S.H., M.H	Panitera Pengganti
	Abdul Rahman Rangkuti. S.E.,S.H.,M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)